佛山市南海区应急管理局政府信息公开

索引号：	11440605MB2D25916U/2020-00071	分类：	
发布机构：	佛山市南海区应急管理局	成文日期：	2020-06-23
名称：	“4·28”桂城高处坠落事故调查报告		
文号：	无	发布日期：	2020-06-23
主题词：	安全生产		

“4•28”桂城高处坠落事故调查报告

发布日期：2020-06-23 浏览次数：615

2020年4月28日上午10时30左右，位于南海区桂城街道江南名居社区万科金色城市9座发生一起坠坠落事故，一名空调安装工人何海龙（男，26岁，重庆万州人）在安装空调过程中，不慎从七楼掉至二楼平台，经南海中医院急救医生现场确认当场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，立了“4·28”桂城高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工人社局、桂城街道等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “4·28”桂城高处坠落事故。

（二）事故发生时间: 2020年4月28日上午10时30左右。

（三）事故发生地点: 南海区桂城街道江南名居社区万科金色城市9座703。

（四）事故单位（个人）：佛山市佛瑞格电器设备有限公司、佛山市兆邦制冷设备安装工程有公司。

（五）事故相关单位：佛山市嘉讯茂机电工程有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：122.7万元

调查组认定，“4·28”桂城高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.佛山市佛瑞格电器设备有限公司（以下简称佛瑞格公司），《营业执照》统一社会信用代 91440604MA51C1YP65；住所：佛山市禅城区安怀内街18号1号铺位（住所申报）；类型：有限责任司（自然人独资）；法定代表人：陈洁；注册资本：20万元人民币；成立日期：2018年2月12日；营期限：长期；经营范围：销售、安装、维修：家用电器、制冷设备等。（依法须经批准的项目，经关部门批准后方可开展经营活动）。

2.佛山市兆邦制冷设备安装工程有限公司（以下简称兆邦公司），《营业执照》统一社会信用马：91440604MA4UMTLK8M；住所：佛山市南海区桂城牡丹村一街3号2幢二层部分自编之六B；类型：限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘功；注册资本：20万元人民币；成立日期：6年3月24日；营业期限：长期；经营范围：家用电器安装维修等。（依法须经批准的项目，经相关门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

1.佛山市嘉讯茂机电工程有限公司（以下简称嘉讯茂公司），《营业执照》统一社会信用代 91440604MA54BLKY2T；住所：佛山市禅城区莲江一路２３５号内研制大楼５楼南面自编S501S单位云（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：隗仕军；注册资本：人民币 万元；成立日期：2020年２月24日；营业期限：长期；经营范围：建筑装饰和其他建筑业等。（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.佛山盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称盛世欣兴公司），《营业执照》统一社会信用代 914406045778752748；住所：佛山市禅城区季华一路２８号二座2201-2204房（一照多址）；类 有限责任公司（法人独资）；法定代表人：赖天荣；注册资本：人民币500万元；成立日期：2011 月27日；营业期限：长期；经营范围：电器安装、维修等。（依法须经批准的项目，经相关部门批后方可开展经营活动）。

（三）死（伤）者的基本情况

死者何海龙，男，汉族，1994年7月15日出生；公民身份号码：500101XXXXXX152737，住址：重市万州区武陵镇红谷村23组15号。经查，死者是佛山市兆邦制冷设备安装工程有限公司雇请的家用器安装作业工人，未取得《高处作业证》、《电工作业证》。

（四）其他单位情况

本次事故发生在佛山市南海区桂城万科金色城市小区，该小区物业公司是佛山市万科物业服务限公司桂城金色诚悦花园物业服务中心（以下简称物业公司），负责人：李良军；类型：有限责任司分公司（法人独资）；成立日期：2017年8月15日；营业期限：长期；经营范围：经营物业管理、修等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查，物业公司在9座-703室主安装空调之前有要求业主及安装公司签订《特种作业安全责任承诺书》、《特种作业申请表》。主对安装人员临时进出小区进行登记。

（五）涉事单位相关情况

经查，盛世欣兴公司是珠海格力电器股份有限公司售后服务承包商，盛世欣兴公司把佛山市区内的家用电器安装、维修业务发包给嘉讯茂公司。经查，佛瑞格公司在网络平台上承接嘉讯茂公司包的佛山市南海区桂城区域内的家用电器安装、维修业务，承接过来的安装业务后，是以兆邦公司义上门进行安装；佛瑞格公司法定代表人为陈洁，同时出任兆邦公司总经理职务，上述二家公司都东洁用来承接安装、维修家用电器等业务的公司，两家公司的员工均由陈洁统一调配、安排工作。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年4月28日上午10时30分左右，南海区桂城街道江南名居社区万科金色城市9座703室，工人海龙、向锋一起安装空调，何海龙在没有绑安全绳的情况下，抓着窗户上檐，打算站在外面平台上用手把空调铜管从房里面往旁边拉出外面的过程中，何海龙不慎从七楼（高约14米）掉落至二楼平上，当场死亡。经120出诊医生确诊，何海龙全身多处出血骨折、心跳呼吸停止，大动脉搏动消失，电图呈直线，属院外死亡。与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

死者何海龙在没有绑安全绳的情况下，在七楼进行空调安装相关作业，不慎从七楼（高约14）掉落至二楼平台上，是导致本起事故发生的主要原因。

（三）事故间接原因

1.死者何海龙未取得高处作业证，涉及高处作业时，在没有佩戴安全绳的情况下，冒险作业。

2.佛山市兆邦制冷设备安装工程有限公司、佛山市佛瑞格电器设备有限公司未对作业人员进行全培训；安排未取得特种作业证的人员上岗作业；未督促现场作业人员佩戴安全绳，做好安全防范

施。

（四）企业主要负责人履职情况

陈洁系佛山市佛瑞格电器设备有限公司法定代表人，同时出任佛山市兆邦制冷设备安装工程有限公司总经理职务，其未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城街道公安、安监等部门到场处理，组织力量救治伤者，责令兆邦公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保安全的前提下做好后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道组织兆邦公司、死者何海龙家属进行赔偿事宜协商，双方签订《赔偿协议》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于何海龙已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）佛山市兆邦制冷设备安装工程有限公司、佛山市佛瑞格电器设备有限公司对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）佛瑞格公司法定代表人（兆邦公司总经理）陈洁，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证戋作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作能，特殊岗位员工须持特种操作证才可上岗，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故圭。同时生产经营单位除做好自身安全生产管理之外，要加强对外来施工作业主体的安全督促管防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，特别是居民区等宣传比较薄弱的环节，有针对性的对小区居民安装空调的安全等方面，加大宣传力度，防范高坠落事故的发生。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的业，及时发现和消除各类安全隐患。

“4·28”桂城高处坠落事故调查组

2020年6月17日